07. المساواة أمام أحكام الشريعة

عن عائشة -رضى الله عنها-: (أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) متفق عليه

1. التعريف براوي الحديث:

هي عائشة أمّ المؤمنين زوجة الرسول ﷺ، كانت أعلم النساء وأفقههن، أكثر النّساء رواية لحديث النبي ﷺ، رَوت 2210 أحاديث، توفيت سنة 57هـ بالمدينة المنورة.

2. شرح المفردات

أهمّهم: أقلقهم وجلب لهم الهمّ.

شأن: أمر.

يجترئ: يُقدِم، يتشجع.

أتشفع: أتتوسط لإسقاط حد من حدود الله.

المخزومية: من بنى مخزوم هى فاطمة بنت الأسود.

حِبّ: محبوب.

فاختطب: ألقى خطبة.

أيم: قسمٌ أصله (أَيْمُنُ) حذفت النون.

الشريف: صاحب المكانة والجاه.

3. المعنى الإجمالي:

يبيّن لنا الحديث مدى حرص النبيّ ﷺ على تطبيق الشريعة الإسلاميّة، بغض النّظر عن الفاعل وما يتعلّق به، ملغيا بذلك كل الحسابات الاجتماعيّة في تطبيق الأحكام، كما بيّن أنّ سبب هلاك الأمم السّابقة يكمن في التّمييز بين طبقات المجتمع وعدم مراعاة الأحكام.

4. الإيضاح والتحليل

- **المساواة**

۞ **مفهوم المساواة:** عدم التفريق بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء في تطبيق أحكام الحدود.

❖ **آثارها:**

- تُمَكّـــنُ صاحب الحق من حقه.
- تـُزِيـــلُ الفوارق الاجتماعية.
- تُحَقّـــقُ الاستقرار والأمن في المجتمع.
- تُكسِبُ العدالة هيبتها فيتقيد الناس بالقانون.
- تُطمئِـنُ النفوس وتقيها من الأحقاد وتبعث فيها قيم الخير.
- تُقـــوّيُ المحبة بين الأفراد مما يؤدي إلى تماسك المجتمع.

- **الشفاعة في الحدود**

❁ **مفهومها:** التوسط لدى الحاكم لإسقاط حد من حدود الله.

❁ **حكمها:** حرام، لقوله ﷺ: (مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عزّ وجلّ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ).

إذا لم يصل الأمر للحاكم فإن الشّفاعة جائزة لقوله ﷺ: (تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ).

❖ **آثار الشفاعة في الحدود**

- ظُهور الطبقيّة بين النّاس.
- انتشار الجريمة والظّلم والفساد وضياع حقوق ومصالح النّاس.
- انهيار سلطان العدل والقانون.
- تشجيع أصحاب النفوذ على التمادي في الجرائم والتّخلص من العقوبة.
- تنامي الحقد والخوف وانعدام الاستقرار والأمن.
- زوال الثقة بين الحاكم والمحكوم.
- هلاك الأمم وزوال الحضارات.

✍ **الحق العام:** هو حق يشترك فيه كل أفراد المجتمع ويتحمل مسؤوليته الجميع؛ وهو ما ثبت بحكم الشرع وارتبط بمصالح العباد.

5. الأحكام والفوائد المستنبطة من الحديث:

- **الأحكام:**
  - تحريم الشفاعة في الحدود.
  - تحريم السرقة.
  - وجوب العدل بين الناس.
  - مشروعية الخُطبة عند الحاجة.

- **الفوائد:**
  - العدالة لا تعترف بالطبقات والفوارق الاجتماعية.
  - الشفاعة والمحاباة عنوان هلاك المجتمعات.
  - حدُّ السرقة هو قطع اليد وهو عام للرجل والمرأة.
  - عظم مكانة فاطمة رضي الله عنها.
  - الاعتبار بأحوال من مضى من الأقوام لمعرفة أسباب هلاكهم.

✍ **تقويم:** ما الفرق بين العدل والمساواة؟